

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 710/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์

นายเลย กองหิน กับพวก

จำเลย

นายแหยม พุ่มเมฆ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 มาตรา 7,48,72 วรรคสอง ฯลฯ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ที่
แก้ไขแล้ว เรียงกระทงลงโทษ ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้ไม่รับอนุญาตฐานแปรรูปไม้
ไม่รับอนุญาต และฐานมีไม้แปรรูปไว้ในความครอบครองไม่รับอนุญาต จำคุก กระทง
ละ 1 ปี รวม 3 กระทงจำคุก 3 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยที่ 2 จะยื่นฎีกาต่อ
ไป (อันดับ 72,71 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคา
ประกัน 80,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>